

1507578-34.2020.8.26.0132

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289528/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 14787300 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5492/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2289528 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1507578-34.2020.8.26.0132

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2289528/2020 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 14787300 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5492/20/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2289528 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5492/20/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VICTOR ELOY DOS SANTOS e outro

Data da Audiência:

15/02/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 15/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1507578-34.2020.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) JOAO VICTOR ELOY DOS SANTOS e outro. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s) João Victor, presente sua Defensora nomeada, a Dra. Luísa Helena Marques de Fazio; presente o acusado Maicon Henrique, presente sua Defensora constituída, a Dra. Fernanda Cristina José de Souza. Iniciados os trabalhos, foram interrogados os acusados (João Victor Eloy

dos Santos e Maicon Henrique Gonçalves), por meio audiovisual, em apartado. As partes desistiram da oitiva das testemunhas Osmir Class e Anderson Pereira. A Defesa de Maicon desistiu da oitiva das testemunhas Tiago Alex e Kleber Rosa. Pelo MM. Juiz foi deliberado: Homologo a desistência requerida. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, arquivada em cartório. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. JOÃO VICTOR ELOY DOS SANTOS e MAICON HENRIQUE GONÇALVES, nos autos qualificados, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal, porque, no dia 19/11/2020, por volta das 23:15 horas, na residência situada a rua Corbélia, nº 843, residencial Flamingo, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (129 embalagens tipo "zip lock" contendo "cocaína"), os quais causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$686,00, em dinheiro, uma balança de precisão e embalagens tipo "zip lock" vazias. Os acusados foram presos em flagrante delito no dia dos fatos e postos em liberdade provisória na mesma ocasião (págs. 86/87). Os acusados foram citados e notificados (págs. 190 e 208) e apresentaram as defesas prévias de págs. 202/204 e 205/206. A denúncia de págs. 140/143 foi aditada a págs. 185/187. A denúncia e seu aditamento foram recebidos em 18/10/2021 (págs. 209/211). Durante a instrução criminal, foram interrogados os acusados, dispensada a produção de outras provas orais. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que as Nobres Defesas pleiteiam a fixação da pena no mínimo legal, ante as confissões espontâneas ocorridas. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem os acusados e as nobres Defesas, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de págs. 13/14 e dos laudos periciais de págs. 16/18 e 126/128, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa, uma vez que os próprios acusados, interrogados nesta data, admitiram que, pelo fato de se encontrarem com dificuldades financeiras, realmente estavam de posse das drogas descritas na denúncia para fins de venda a terceiros. Também admitiram a posse do dinheiro e dos petrechos relacionados ao preparo de drogas. Além disso, os policiais militares ouvidos durante o auto de prisão em flagrante delito disseram ter encontrado os acusados de posse das drogas e do dinheiro já mencionados, em atitude típica de tráfico ilícito de entorpecentes. Diante das apreensões realizadas, das confissões judiciais e do relato dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que os acusados se encontrassem praticando o comércio ilícito de drogas na ocasião descrita na denúncia. Correta, deste modo, a capitulação legal do delito prevista na denúncia. O decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: a) João Victor: na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade e o alto poder lesivo das substâncias ("cocaína"), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a atenuante genérica da confissão espontânea, reduzo a pena para 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, mínima legal. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante do alto poder lesivo das substâncias e também diante da razoável quantidade de droga apreendida. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível diante do alto poder lesivo das substâncias e da razoável quantidade de droga apreendida. Pelos mesmos motivos (natureza lesiva e razoável quantidade de droga apreendida), nego ao acusado a substituição da pena corporal

por restritivas de direitos; b) Maicon Henrique: na primeira fase, levando-se em conta a razoável quantidade e o alto poder lesivo das substâncias ("cocaína"), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a atenuante genérica da confissão espontânea, reduzo a pena para 05 anos de reclusão, e 500 dias-multa, mínima legal. Na terceira e última fase, tendo em vista que o acusado é primário e não havendo comprovação de que ele se dedicasse às atividades criminosas ou integrasse organizações criminosas, reduzo a pena em 1/2 (metade), para torná-la definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, redução compatível diante do alto poder lesivo das substâncias e também diante da razoável quantidade de droga apreendida. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, compatível diante do alto poder lesivo das substâncias e da razoável quantidade de droga apreendida. Pelos mesmos motivos (natureza lesiva e razoável quantidade de droga apreendida), nego ao acusado a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Em se tratando de tráfico privilegiado, o delito não pode mais ser equiparado a hediondo, consoante decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (HC 118533, julgado em 23/06/2016, conforme disponibilizado no site da Suprema Corte em data de 27/06/2016). Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR os acusados JOÃO VICTOR ELOY DOS SANTOS e MAICON HENRIQUE GONÇALVES, nos autos qualificados, ambos como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 29, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno os acusados, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, com relação ao acusado João Victor, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Concedo aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, eles permaneceram soltos até a presente, não se justificando a soltura nesta fase. Já houve autorização para a destruição das drogas (pág. 87). Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido nos autos. Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, bem como a transferência do valor depositado ao FUNAD. Também com o trânsito em julgado, oficie-se à d. autoridade policial requisitando a destruição do restante da droga armazenado como contraprova. Fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição da balança de precisão, do pote plástico e das embalagens constantes do auto de exibição e apreensão de pág. 13/14, oficiando-se. Quanto ao celular apreendido, trata-se de bem de fácil aquisição nos dias atuais, por ser de baixo valor, razão pela qual não se justifica a realização de leilão visando a alienação. Os custos com leilão, com certeza, superariam eventual valor de venda do bem, motivo pelo qual fica autorizada, com o trânsito em julgado, a destruição. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e os acusados pediram a palavra pela ordem para renunciar ao direito de recurso. Pelo MM. Juiz, então, foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários à Dra. Luisa Helena Marques de Fazio. Os acusados já saem intimados de que, quanto à pena de multa (250 dias-multa), no valor de R\$8.708,33, terão o prazo de sessenta dias para pagamento, sob pena de execução forçada. Tendo em vista que o acusado João

Victor foi defendido por Defensora dativa, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. O acusado Maicon Henrique também já sai intimado de que, no prazo de sessenta dias, deverá recolher o valor referente às custas processuais, no valor de R\$3.197,00, com a advertência de que, na inércia, será expedida certidão em favor da Fazenda Pública. Fica autorizada a liberação do veículo

aprendido (pág. 14) ao seu legítimo proprietário, oficiando-se à d. autoridade policial. Expeçam-se mandados de prisão em regime semiaberto e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.